



preparatic 31

TEMA 16

LA ESTRUCTURA SOCIAL. TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI.
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA. POLÍTICAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Versión
Fecha de actualización

31.1
26/02/2026

Tema

ÍNDICE

1	2
1.1	2
1.2	2
1.3	3
2	4
2.1	4
2.2	5
2.3	6
2.3.1	7
2.4	10
2.5	10
3	11
3.1	11
3.2	12
3.3	14
3.3.1	14
3.3.2	14
4	15
4.1.1	15
4.1.2	16
5	17
5.1.1	17
5.1.2	17
5.1.3	19
6	20
6.1.1	20
6.1.2	22

1 La estructura social

En sociología, se denomina **estructura social** a la forma relativamente estable que adoptan las relaciones entre los individuos y los grupos que integran una sociedad, configurando una red organizada de posiciones, normas y vínculos. No se trata de algo material, sino de un entramado de roles, instituciones, valores y recursos que ordena quién ocupa qué lugar, qué funciones desempeña y qué oportunidades tiene en la vida social.

Dentro de esa estructura adquiere especial relevancia la **estratificación social**, es decir, la distribución de la población en estratos o categorías jerarquizadas según su poder económico, político, cultural o simbólico. A lo largo de la historia han coexistido distintos sistemas de estratificación: desde la división entre libres y esclavos en la Antigüedad, pasando por los estamentos medievales (nobleza, clero y pueblo llano), hasta los sistemas de castas o las actuales clases sociales propias de las economías capitalistas.

En las sociedades de mercado actuales se habla, en plural, de **clases sociales** (alta, media y baja), que se diferencian por su renta, patrimonio, nivel educativo y posición laboral, lo que se traduce en un acceso muy desigual a bienes, servicios y derechos. Frente a los sistemas de castas o estamentos, donde la movilidad social era prácticamente inexistente, en las sociedades capitalistas es posible cambiar de estrato a lo largo de la vida, aunque dicha movilidad se ve condicionada por fuertes barreras estructurales.

1.1 Orden social y cambio social

Toda estructura social combina dos dimensiones: el **orden social**, que aporta estabilidad, y el **cambio social**, que introduce transformaciones en las relaciones y en los valores colectivos.

El **orden social** se manifiesta en la aceptación mayoritaria de determinadas normas, instituciones y patrones de comportamiento que hacen posible la convivencia y la previsibilidad en la vida cotidiana.

El **cambio social**, por su parte, alude a las modificaciones profundas que se producen en la organización económica, en las relaciones de poder, en los modelos familiares o en los sistemas de creencias y valores. Estos cambios pueden ser graduales o bruscos y tienen múltiples causas: innovaciones tecnológicas, conflictos políticos, transformaciones demográficas, movimientos sociales o dinámicas económicas como las crisis y los ciclos de crecimiento.

Mientras que en las sociedades tradicionales podían transcurrir siglos con variaciones relativamente limitadas en la estructura social (primaba el orden social), las sociedades contemporáneas se caracterizan por una fuerte aceleración del cambio (prima el cambio social). Desde las revoluciones industriales, la transición demográfica (descenso de mortalidad y natalidad, aumento de la esperanza de vida), la urbanización masiva y la expansión del capitalismo han dado lugar a un proceso de modernización que ha reconfigurado de manera profunda la vida social.

1.2 Evolución de la sociedad española

La estructura social española ha seguido, con cierto retraso, un itinerario de modernización similar al de otros países europeos, especialmente de la cuenca mediterránea. En pocas décadas se ha pasado de una **sociedad mayoritariamente rural**, con fuerte peso de la agricultura y de una cultura tradicional católica, a una **sociedad urbana**, terciarizada y más plural en lo cultural y en los estilos de vida.

En la etapa de desarrollo económico de los años sesenta (1960-1975) se produjo el tránsito desde una sociedad con una amplia clase baja rural, escasa movilidad y elevada natalidad hacia una sociedad más urbana, con fuerte emigración interior y hacia otros países europeos, baby boom y emergencia de una clase media creciente. Durante la transición democrática y la construcción del

Estado del bienestar (1975-1995) se consolidó un régimen de libertades, se amplió la protección social y se aceleró la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, junto con una cierta secularización y apertura cultural ligada al turismo y a la integración europea.

Entre 1995 y 2008, el intenso crecimiento económico favoreció la llegada masiva de inmigrantes y transformó a España en una sociedad claramente multiétnica, al tiempo que la expansión de internet y de la web 2.0 modificó de forma sustancial los usos sociales y las formas de relación. La crisis económica de 2008-2014 introdujo una ruptura en esta trayectoria, con aumento notable de la pobreza y la desigualdad y la reaparición de flujos emigratorios de jóvenes cualificados hacia otros países.

Desde mediados de la década de 2010 hasta la actualidad, la recuperación económica parcial convive con una elevada desigualdad, nuevas brechas generacionales y territoriales y la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha acelerado la digitalización, el teletrabajo y cambios en los patrones de movilidad y consumo, en una población cada vez más envejecida. En paralelo, han cobrado fuerza movimientos sociales como el feminismo, las movilizaciones juveniles y de personas mayores, y nuevas formas de participación que reconfiguran el espacio público y los repertorios de acción colectiva.

1.3 Principales cambios sociales actuales

La sociedad española actual se encuentra caracterizada por varios procesos estructurales que inciden directamente en su estructura social y en las políticas públicas. Entre ellos destacan el **envejecimiento demográfico**, la **transformación del modelo familiar**, la **inmigración**, la **digitalización** y la persistencia de importantes **desigualdades sociales**.

El marcado descenso de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el retraso en la edad de maternidad conducen hacia una **pirámide poblacional invertida**, con crecientes desafíos para la sostenibilidad del sistema de pensiones, del sistema sanitario y para la cohesión intergeneracional. España se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) con mayor esperanza de vida, superando ya los 84 años.

Otro rasgo central es la consolidación de España como **sociedad multicultural**, con una población extranjera en torno al 14% del total (dato principios de 2026), procedente principalmente de países como Colombia, Venezuela y Marruecos. Este componente migratorio introduce nuevas dinámicas de integración, diversidad religiosa y étnica y segmentación del mercado de trabajo, que interactúan con las estructuras de clase y de territorio.

La expansión de la **educación** y el aumento del **nivel formativo** medio de la población han sido muy significativos, pero no han eliminado las desigualdades, ya que España se sitúa entre los países de la Unión Europea con índices de **desigualdad** más elevados, medidos a través del índice de Gini. Además, España cuenta con una tasa de **abandono escolar** muy por encima de la media de la UE. Las transformaciones económicas ligadas a la globalización y al cambio tecnológico han generado **precarización laboral**, especialmente entre la juventud, y han acentuado diferencias de oportunidades según clase social, género, origen nacional y lugar de residencia.

Por último, destacan cambios en el sistema de valores y en las identidades colectivas: debilitamiento del **modelo de familia tradicional** en favor del aumento de hogares unipersonales, mayor aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales y de género, refuerzo de las demandas de **igualdad** entre mujeres y hombres y creciente sensibilidad hacia cuestiones como el cambio climático o los derechos de las minorías. Estos procesos reflejan una sociedad en la que, junto al mantenimiento de determinados elementos de orden social, el cambio se ha convertido en un rasgo permanente y acelerado de la estructura social española.

2 Tendencias demográficas

Se entiende por **demografía** a la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de las poblaciones humanas, y de los cambios que éstas sufren a consecuencia de los nacimientos, defunciones, migraciones, clasificando a los habitantes de un área geográfica dada según sus características tales como la edad, sexo, estado civil, nivel de educación, etc.

Su clasificación permite diferenciar los siguientes tipos:

- **Demografía estática:** es el conocimiento de la estructura, dimensión y distribución geográfica de la población en un momento determinado: cuántos, quiénes, qué son y dónde viven los habitantes de la población considerada.
- **Demografía dinámica:** basada en el estudio de los cambios, de la evolución de la estructura de esas poblaciones y de las razones de dichos cambios.

Para el estudio demográfico de la población, se divide a ésta en:

- **Población de hecho:** es la población presente realmente en el territorio considerado. Está conformada por los residentes presentes y por los transeúntes.
- **Población de derecho:** constituida por los residentes presentes y los residentes ausentes.

Las fuentes principales para la obtención de esta información son las siguientes:

- **Instituto Nacional de Estadística (INE)** es un Organismo Autónomo de los regulados en el artículo 98 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Actualmente se encuentra adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. La Ley asigna al INE operaciones estadísticas de gran envergadura como la elaboración de censos demográficos y económicos, encuestas nacionales, estadísticas demográficas y sociales, indicadores económicos y sociales, coordinación y mantenimiento de los directorios de empresas, así como la formación del Censo Electoral de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- **Censo de población:** conjunto de operaciones que consisten en reunir, resumir, valorar y publicar los datos de tipo demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes de un país referido a un momento concreto. La población de España según el último [Censo Anual de Población \(2025\)](#) fue de 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025. Además, las cifras provisionales a 1 de enero 2026 la sitúan en 49.570.725 habitantes.
- **Padrón de población:** registro que contiene la relación de los habitantes de los municipios. Es de ámbito local y es realizada por los ayuntamientos. Los datos que recogen son de la población de un municipio y se renueva cada 5 años. Contabiliza también nacimientos, defunciones y cambios de residencia y municipalidad. Los ayuntamientos deben remitir al INE las variaciones mensuales que se producen en los datos de sus padrones municipales, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- **Registro Civil:** institución que recoge los datos para elaborar las estadísticas del movimiento natural de la población. Proporciona información sobre los acontecimientos vitales de la población, nacimientos, defunciones y matrimonios.
- **Encuestas:** conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan.

2.1 Indicadores demográficos básicos: definiciones

Se presentan a continuación algunos conceptos básicos, según [definiciones del INE](#):

- **Tasa de natalidad:** total de nacimientos de madre perteneciente a un determinado ámbito en el año t por cada 1.000 habitantes.
- **Tasa de fecundidad:** total de nacimientos de madre de un determinado ámbito ocurrido en un año t , por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) de dicho ámbito.
- **Tasa de mortalidad:** total de defunciones a lo largo del año t de personas pertenecientes a un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
- **Esperanza de vida al nacimiento:** número medio de años que vivirían los componentes de una generación de individuos sometidos en cada edad al patrón de mortalidad observada sobre personas de un determinado ámbito a lo largo del año t .
- **Tasa de nupcialidad:** total de matrimonios constituidos a lo largo del año t , pertenecientes a un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
- **Tasa de divorcios:** total de divorcios ocurridos a lo largo del año t , pertenecientes a un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
- **Tasa de inmigración** procedente del extranjero: total de inmigraciones procedentes del extranjero, que llegan a un determinado ámbito a lo largo del año t por cada 1.000 habitantes de dicho ámbito.
- **Tasa de emigración** con destino al extranjero: total de emigraciones con destino al extranjero, de individuos que salen de un determinado ámbito a lo largo del año t , por cada 1.000 habitantes.
- **Tasa de migración neta** con el extranjero: total de migraciones netas (inmigraciones menos emigraciones) con el extranjero, realizadas en el año t por individuos de un determinado ámbito, por cada 1.000 habitantes de ese ámbito.
- **Tasa de migración interautonómica/interprovincial** por edad: total de migraciones de individuos de una determinada edad y de un determinado ámbito procedentes de una determinada comunidad autónoma/provincia que llegan a otra comunidad autónoma/provincia diferente a lo largo del año t por cada 1.000 habitantes de dicho colectivo poblacional.
- **Ratio de masculinidad de la población:** número de hombres por cada 100 mujeres pertenecientes a un determinado ámbito a 1 de enero del año t .
- **Índice de envejecimiento:** porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años a 1 de enero del año t .
- **Tasa de dependencia:** cociente entre la población perteneciente a un determinado ámbito a 1 de enero del año t menor de 16 años o mayor de 64 años entre la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por cien. Tiene un significado económico, pues representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa.
- **Tasa de riesgo de pobreza:** porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente anual está por debajo del umbral de pobreza.
- **Umbral de riesgo de pobreza:** se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares a nivel nacional. Su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población.
- **Población en riesgo de pobreza relativa en las personas con trabajo:** porcentaje de personas que tienen trabajo y su renta disponible equivalente está por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

2.2 Indicadores demográficos actuales

Según la [Estadística Continua de Población \(ECP\)](#) del INE, a 1 de enero de 2026 (datos provisionales), la población de España aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se situó en **49.570.725 habitantes** a 1 de enero de 2026. Esto supone una subida de casi 500.000 personas en el último año (442.428 exactamente). España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

Las cifras completas de la ECP se muestran a continuación:

	Datos provisionales a 1/01/2026	Variación anual
POBLACIÓN TOTAL	49.570.725	0,90
HOMBRES	24.333.210	1,01
MUJERES	25.237.515	0,80
EXTRANJEROS	7.243.561	4,80

Tabla 1: Población residente en España ECP (Datos de 1 enero 2026 provisionales)

Los últimos indicadores demográficos básicos son de 2024, del [Movimiento Natural de la Población](#) del INE. Durante ese año, se registraron 318.005 nacimientos en España lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior. El número de defunciones se mantuvo prácticamente igual (seis defunciones menos). El número medio de hijos por mujer se redujo hasta 1,10. Los nacimientos de madres nacidas en el extranjero supusieron el 33,3% del total. Los matrimonios aumentaron un 1,7% respecto a 2023.

	Dato 2024 (INE)	Var. anual
Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)	6,49	-1,86
Indicador coyuntural de fecundidad (número de hijos por mujer)	1,10	-1,42
Edad media a la maternidad (número de años)	32,61	0,06
Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes)	8,87	-1,09
Tasa de mortalidad infantil (menores de un año)	3,04	15,54
Esperanza de vida al nacimiento (número de años)	84,01	0,28
Tasa bruta de nupcialidad (por mil habitantes)	3,57	0,74

Tabla 2: Últimos datos de indicadores demográficos básicos

2.3 Envejecimiento de la población española

España, al igual que otros países europeos, está experimentando un proceso intenso de envejecimiento demográfico, resultado de la combinación de **baja fecundidad**, elevada **esperanza de vida** y retraso de la **maternidad**. La fecundidad se sitúa claramente por debajo del nivel de reemplazo generacional, con algo más de un hijo por mujer, mientras que la esperanza de vida se encuentra entre las más altas de la UE, lo que hace que aumente de forma continuada el peso relativo de las personas mayores. El **índice de envejecimiento** supera ya el 148% (dato de 2025), es decir, hay más de 148 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 16 años, frente a valores claramente inferiores a comienzos de siglo.

Este envejecimiento es especialmente acusado en la población nacida en España, cuya fecundidad media es menor que la de la población extranjera residente, de modo que una parte del rejuvenecimiento relativo depende de los flujos migratorios. Las proyecciones del INE apuntan a que, de mantenerse las tendencias actuales, en torno a mediados de siglo la proporción de mayores sobre el total continuará creciendo y el número de personas en edad de jubilación será muy superior al registrado en décadas anteriores.

Las consecuencias de este proceso son profundas para el Estado del bienestar, especialmente en dos pilares: **pensiones y sanidad**. El sistema público de pensiones español se basa en el reparto, de manera que las cotizaciones de la población ocupada financian las prestaciones de los jubilados, lo que implica una fuerte dependencia de la relación entre cotizantes y pensionistas. La caída de la natalidad y la jubilación de generaciones numerosas (baby boom) reducen el ratio de trabajadores por jubilado, que algunos estudios sitúan actualmente en torno a 2,6 y proyectan por debajo de 1,7 hacia 2050, lo que tensiona la sostenibilidad financiera del sistema si no se adoptan reformas.

Para responder a esta presión demográfica, en los últimos años se han aprobado diversas **reformas**: el incremento gradual de la edad legal de jubilación hasta los 67 años para quienes no alcancen una larga carrera de cotización, la introducción de mecanismos de equidad intergeneracional y el refuerzo de la separación de fuentes de financiación entre prestaciones

contributivas y gastos impropios, medidas todas ellas orientadas a contener el gasto y asegurar la viabilidad del sistema. Estas reformas se enmarcan en las recomendaciones del Pacto de Toledo y en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fija objetivos de sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones.

2.3.1 Sostenibilidad de las pensiones

El origen de las pensiones en España se remonta a la creación de la **Comisión de Reformas Sociales** de 1883, que se encargó de buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de la clase obrera. Más tarde, en 1900, se creó el primer seguro social con la Ley de Accidentes de Trabajo y, en 1908, nace el Instituto Nacional de Previsión, germen de la Seguridad Social, que es el organismo que gestiona las pensiones en España.

En 1963 nace la Ley de Bases de la Seguridad Social, para la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación y en 1966 se establece la Ley General de la Seguridad Social.

Existen distintos tipos de sistemas de pensiones:

- **De reparto:** usa las cotizaciones de los trabajadores en activo para repartirlas entre los pensionistas. Dicho de otra forma, los trabajadores actuales son quienes pagan las pensiones de los jubilados, lo que lo convierte en un sistema de solidaridad intergeneracional. Es el usado en España.
- **De capitalización:** funciona como un plan de pensiones o un fondo de inversión, con los que el trabajador invierte un capital y al cabo del tiempo recupera ese dinero más los posibles beneficios o rendimientos que haya generado.
- **Sistema de Cuentas Nacionales:** la pensión de jubilación se calcula según lo que el trabajador ha aportado a una cuenta individual que suma sus cotizaciones.
- **Sistema de capitalización con auto *enrollment*:** lo que cambia respecto al sistema de capitalización tradicional o básico es que obliga a las empresas a incluir a los trabajadores dentro del sistema.

El sistema público de pensiones español está basado en los siguientes **principios básicos**:

- Es un sistema de reparto.
- Proporcionalidad contributiva.
- Universales: estas son las pensiones no contributivas y no dependen de lo que hayan contribuido las personas, aseguran necesidades básicas de un jubilado.
- Gestión pública.
- Principio de suficiencia: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades básicas.

Adicionalmente, los principios básicos de la seguridad social son:

- Equidad e igualdad de derechos.
- Unidad de caja: el Estado es el único titular de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social.
- Solidaridad financiera entre comunidades autónomas.

El derecho al sistema de pensiones y la Seguridad Social se establece en la **Constitución Española**:

Artículo 41 CE

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”

Artículo 50 CE

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

Los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en España son:

- Haber cotizado por lo menos 15 años.
- Haber cotizado por lo menos 2 de esos años en los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación.
- Haber alcanzado la edad legal de jubilación, que va a ir aumentando hasta alcanzar los 67 años en 2027 (o los 65 años, siempre que se tengan más de 38 años y medio cotizados). También es posible jubilarse de forma anticipada, si se cumplen ciertas condiciones.

A continuación, se presenta la legislación y los planes estratégicos relacionados con las pensiones y la seguridad social:

LEY 27/2011, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se modificaron las previsiones de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, actualmente derogado por Real Decreto Legislativo 8/2015) en lo que hacía referencia, fundamentalmente, a la pensión de jubilación –en cualquiera de sus modalidades (ordinaria, anticipada y parcial) -. Además, y muy importante, la Ley incluía una serie de previsiones en materia de Expedientes de Regulación de Empleo, convenios especiales y prestación/subsidio por desempleo.

- Factor de Sostenibilidad (art. 8).
- Aumento de la edad de jubilación: esta Ley introduce el aumento de la edad de jubilación hasta los 66 años a partir del 1 de enero de 2022 y hasta los 67 a partir de 2027, cuando se tengan menos de 38.5 años cotizados.

REAL DECRETO LEY 5/2013, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha contra el fraude y las políticas de empleo.

LEY 23/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que, con carácter automático, permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquéllos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes.

La **Ley 21/2021**, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones deroga el factor de sostenibilidad.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social.

- El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social.

- El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
- El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.

LEY 21/2021 DE 28 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

Las principales medidas son:

- Aprueba entre otras medidas, aquellas destinadas a mitigar los efectos derivados de la jubilación de la generación del baby boom.
- Se deroga el factor de sostenibilidad introducido por la Ley 23/2013 y lo sustituye por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
- Modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

REAL DECRETO-LEY 2/2023, DE 16 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS PENSIONISTAS, LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MARCO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Las principales medidas son:

- La cuantía de la pensión se podrá calcular de dos formas o utilizando los últimos 25 años cotizados o con los 29 años de cotización, de estos se podrán excluir los dos años con peores cotizaciones. Sería a partir de 2044 cuando ya no se podrá elegir y la pensión solo se calculará con 27 años efectivos de cotización.
- Incremento anual de 1,2 puntos porcentuales de la base máxima de cotización desde el año 2024 hasta 2050, que implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050.
- Un mecanismo para asegurar que, a partir de 2027, estas pensiones no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta medida sirve como instrumento de estabilización financiera del sistema y cumple así con un **hito incluido en el PRTR** (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). La sobrecotización del MEI, pasará del 0,6% al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y se mantendrá hasta 2050.
- Creación de un observatorio para el análisis y seguimiento de la prestación por cese de actividad por causas económicas, así como de la integración de períodos sin obligación de cotizar de los trabajadores autónomos.

EL PACTO DE TOLEDO

El Pacto de Toledo se creó en 1995 y su principal función es velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español.

Se crea en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, también llamada Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, tras llegar a un consenso con sus miembros, hace una recomendación no vinculante. El Gobierno normalmente negocia esta recomendación con los agentes sociales, patronal y sindicatos y, finalmente, se lleva al Parlamento

para que se convierta en Ley o se reforme la ley existente. El informe de recomendaciones recoge consejos que funcionan como guía en la que basar las futuras reformas del sistema de pensiones.

El **Pacto de Toledo 2020** contiene **21 recomendaciones**.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Política palanca X Modernización del Sistema Fiscal para un Crecimiento Inclusivo y Sostenible

- Componente 30: **Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones** en el marco del Pacto de Toledo, establece una serie de medidas alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Se recomienda al opositor profundizar en este componente en el siguiente enlace:
[Componente 30](#)

2.4 Despoblamiento rural

El envejecimiento y la baja natalidad no se distribuyen de forma homogénea en el territorio, sino que se concentran con especial intensidad en amplias **zonas rurales** del interior peninsular. La población española se ha ido concentrando progresivamente en grandes áreas urbanas y en las provincias costeras, de modo que una parte significativa del territorio interior pierde habitantes de forma continuada. Tanto es así que el 90% de la población española vive en el 30% del territorio. Además, en torno a una cuarta parte de la población reside en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras el resto se agrupa en núcleos urbanos de mayor tamaño, configurando el fenómeno conocido como “**España vaciada**”.

Según los datos manejados por el INE, más del 60% de los municipios españoles han perdido población desde comienzos de siglo y alrededor de un 38% se consideran en **riesgo de despoblación**. La UE considera que existe este riesgo cuando la densidad es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral por debajo del cual se encuentran diversas provincias españolas del interior, como Soria o Teruel, con densidades inferiores a 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La combinación de emigración juvenil, escasas oportunidades de empleo, reducción de servicios públicos y envejecimiento hace que algunos municipios se acerquen a un umbral crítico de viabilidad demográfica. Las Comunidades Autónomas que lideran este fenómeno son **Asturias** y **Castilla y León**.

Este desequilibrio territorial tiene implicaciones claras para la cohesión social, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento de recursos económicos y ambientales. La pérdida de población dificulta mantener escuelas, centros sanitarios, transporte público o servicios sociales, y limita el tejido productivo, mientras que las zonas urbanas y turísticas concentran actividad económica, empleo y recursos, aumentando la **brecha entre territorios**. Frente a ello, las políticas recientes enfatizan la necesidad de garantizar un acceso equivalente a servicios básicos, conectividad digital y oportunidades de desarrollo económico en todo el territorio.

2.5 Marco estratégico para el Reto Demográfico

La expresión “reto demográfico” se utiliza en España para referirse, de forma integrada, al conjunto de desafíos derivados del envejecimiento poblacional, la baja natalidad, los flujos migratorios y la despoblación de amplias zonas rurales. Con el fin de dar una respuesta coordinada, el Real Decreto 40/2017 creó la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, con la misión de elaborar una estrategia estatal que orientara las políticas públicas en esta materia. A partir de este impulso, en 2019, se formularon las Directrices Generales de la **Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico**, que identifican como ejes prioritarios el **envejecimiento**, la **despoblación** y la gestión de la **población flotante**, todo ello en conexión con la sostenibilidad del Estado del bienestar y la vertebración territorial.

La Estrategia Nacional se alinea con la **Agenda 2030** y los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**, subrayando que no es posible avanzar en metas como la reducción de la pobreza, la igualdad de género o el trabajo decente sin un territorio cohesionado social y demográficamente. En coherencia con ello, se pone relevancia en garantizar la conectividad digital, el acceso a servicios básicos (educación, sanidad, cuidados de larga duración), la simplificación administrativa en pequeños municipios, la mejora de la imagen de la España rural y la atracción de inversión público-privada hacia las áreas afectadas.

El principal instrumento operativo de este marco estratégico es el **Plan de Medidas ante el Reto Demográfico**, conocido como “**Plan 130 medidas**”, aprobado en marzo de 2021. Este plan prevé una inversión superior a 10.000 millones de euros, aproximadamente el 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y agrupa 130 actuaciones en diez grandes ejes, entre ellos la transición ecológica, la conectividad digital, la innovación territorial, el impulso del turismo sostenible, el apoyo al emprendimiento y a las pymes, el refuerzo de servicios públicos y la economía de los cuidados. El objetivo de conjunto es combatir la despoblación y reducir los desequilibrios demográficos, utilizando también las palancas de la digitalización (Agenda España Digital 2026, despliegue de 5G, proyectos *RuralTech*) para abrir nuevas oportunidades de vida y trabajo en el medio rural.

3 Políticas de igualdad de género

3.1 Situación de la mujer en España

En la actualidad, las desigualdades entre mujeres y hombres son menores que en décadas anteriores, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Para el análisis de la situación se deben tener en cuenta factores como la tasa de desempleo de hombres y mujeres, la brecha salarial, la mayor dedicación de la mujer a las tareas domésticas y del cuidado familiar, así como la violencia de género.

A continuación, se presentan los principales indicadores de la situación de la mujer en España:

- **Tasa de paro superior:** en el último trimestre de 2025 ([2025T4, INE](#)), la tasa de paro total fue de 9,95%, de la cual, el total de las mujeres representó un 11,24% frente al 8,76% del total de hombres.
- En el **ámbito laboral**, aunque en los últimos años se ha incrementado la incorporación de las mujeres al mercado laboral, su acceso a puestos directivos, a las TIC y a otros puestos mejor remunerados sigue siendo limitado.
- **Empleos parciales:** las mujeres representan más del 70% de los empleos parciales.
- **Mayores reducciones de jornada** para el cuidado de los hijos o familiares.
- **Brecha salarial:** según datos de Eurostat, los ingresos por hora de las mujeres son aproximadamente un 9% menores al de los hombres.
- Las **tareas domésticas** rutinarias recaen en gran medida sobre las mujeres, especialmente las que tienen hijos, las madres solteras y las mujeres de entre 25 y 49 años.
- La **Tasa de actividad** también es inferior. Según los últimos datos del [INE \(2025T4\)](#), la tasa de actividad de las mujeres fue de 54.29, frente a 63.84 de hombres.
- En cuanto a **Educación**, existe una clara diferencia entre las ramas de estudio. Más del 70% de alumnos que terminan grados universitarios de salud son mujeres, frente a los grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en los cuales la representación femenina apenas llega al 30%. Además, la UNESCO calcula que el 55% de las matriculaciones en la universidad corresponden a mujeres.

- En cuanto a **especialistas TIC**, la distribución de mujeres también es claramente inferior. Tan solo el 19.6% de trabajadores en el sector TIC son mujeres, según [datos de Eurostat](#).
- En 2022, un 48.40% de mujeres ocupaban **Altos Cargos** de la AGE.
- El **Índice Europeo de Igualdad de Género** para España en 2025 es de 71,8, por encima de la media de la UE-27 (63,4), situándonos en el cuarto país mejor posicionado en igualdad. A nivel europeo, esto supone un aumento de 10,5 puntos desde 2010 aunque, el [Instituto Europeo para la Igualdad de Género](#) indica que la igualdad de género en la UE sigue estando, como mínimo, a otros 50 años de distancia.
- En el ámbito de la **violencia**, según el Instituto Europeo para la igualdad de género, las mujeres menores de 45 años están más expuestas a la violencia física y/o textual. Además, según el Instituto de la Mujer, las chicas (10-16 años) sufren un 46% más de **acoso digital** que los chicos.

3.2 Legislación

Para potenciar el nuevo rol de la mujer en la sociedad, destacan las siguientes medidas:

- Regulación internacional: Conferencias Mundiales sobre la Mujer.
- Regulación constitucional: artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
- Legislación española sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.

REAL DECRETO LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN

Este Real Decreto-Ley contiene la modificación de siete normas con rango de ley que inciden de forma directa en la igualdad entre hombres y mujeres:

- Modificación de la **Ley Orgánica 3/2007**, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y pretende extender la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de cincuenta o más trabajadores, creando la obligación de inscribir los mismos en el registro que se desarrollará reglamentariamente.
- Reforma del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por **Real Decreto Legislativo 2/2015**, de 23 de octubre, y plantea remarcar el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; así como establecer expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su trabajo, planteando la igualdad de remuneración sin discriminación.

- Modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por **Real Decreto Legislativo 5/2015**, como reflejo en el sector público de las medidas anteriormente mencionadas para el resto de las trabajadoras y los trabajadores.
- Adaptación de la normativa de **Seguridad Social** a las medidas previstas en la regulación laboral, redefiniendo las prestaciones a la luz de los nuevos derechos.
- Modificación del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la **Dependencia** y de los **Servicios Sociales**.
- Modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, del Estatuto del trabajo autónomo.

REAL DECRETO 901/2020, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS PLANES DE IGUALDAD Y SU REGISTRO Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 713/2010, DE 28 DE MAYO, SOBRE REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Tiene por objeto el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como su diagnóstico, incluidas las obligaciones de registro, depósito y acceso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007.

REAL DECRETO 902/2020, DE 13 DE OCTUBRE, DE IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 3. Principio de transparencia retributiva.

[...] 3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras.

Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

Establece medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes.

REAL DECRETO-LEY 3/2021, DE 2 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO Y OTRAS MATERIAS EN LOS ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ECONÓMICO.

El Capítulo I del Título I dispone un complemento de pensiones contributivas en favor de las mujeres que hayan tenido hijos y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada uno de los hijos.

REAL DECRETO-LEY 2/2023, DE 16 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS PENSIONISTAS, LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MARCO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La cobertura de lagunas de cotización se mejora para las mujeres y el complemento de la brecha de género subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025. En el caso de las lagunas de cotización se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años. Mientras que para las mujeres trabajadoras por cuenta

ajena, se añade el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84.

3.3 Planes de igualdad

3.3.1 Planes dentro de la AGE

Los planes de igualdad en la Administración General del Estado (AGE) son una herramienta esencial para promover un entorno laboral más justo y equitativo, contribuyendo a consolidar una administración pública **comprometida, igualitaria e inclusiva**. Su implantación responde al compromiso institucional de prevenir y corregir cualquier forma de discriminación por razón de género en el ámbito del empleo público.

Los planes permiten identificar y corregir **desigualdades estructurales**, favoreciendo condiciones laborales equitativas. Impulsan medidas para la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades en el acceso, la formación y la promoción profesional. Asimismo, contemplan acciones específicas para prevenir el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo.

Dentro de la AGE, el plan que cobra más relevancia es el [IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y Organismos Públicos](#). Con este plan se propone eliminar las desigualdades que aún persisten, impulsando la presencia equilibrada en todas las escalas y categorías, garantizando la **igualdad efectiva de trato y de oportunidades**. El IV Plan hace especial énfasis en la **brecha salarial**, impulsando una auditoría de salarios, así como en la **corresponsabilidad y medidas de conciliación**.

3.3.2 Otros planes de igualdad

El plan específico de igualdad que encontramos actualmente es el [Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025](#), elaborado por el Ministerio de Igualdad a través del **Instituto de las Mujeres**, siguiendo el mandato establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOEIMH), se estructura en torno a cuatro ejes de intervención:

- El Buen Gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático.
- La Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza.
- Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia.
- Asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.

Adicionalmente, existen otros planes nacionales que, aunque no son específicos de igualdad, tienen en cuenta este hecho entre sus objetivos o ejes principales. Estos se enumeran a continuación.

Uno de los cuatro ejes tractores del **PRTR** es la igualdad de género, en él se incluyen medidas relacionadas con la formación como el Plan de Competencias Digitales, para acabar con las brechas de género. También recalca la necesidad de una mayor presencia femenina en las disciplinas STEM y dar más visibilidad a la economía de los cuidados, ya que es un ámbito con una presencia femenina muy elevada.

La **Carta de Derechos Digitales** tiene su capítulo 2 “Derechos de Igualdad” dedicado íntegramente a los derechos de igualdad en el ámbito digital, al acceso a Internet y a cerrar las brechas de acceso.

Por su parte, la **Agenda España Digital 2026**, también contempla cerrar la brecha digital de género como eje transversal. Destaca el énfasis en la mayor creación de startups por parte de mujeres, ya

que actualmente solo es del 15.6%, aumentar las competencias digitales, mejorar la inserción en el mercado laboral y el número de especialistas TIC.

La Unión Europea desarrolló la **Estrategia Europea para la Igualdad de género 2020-2025** para avanzar hacia una Europa con mayor igualdad de género. Tiene como objetivos fundamentales poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos de género, colmar las brechas de género en el mercado de trabajo, lograr la participación en pie de igualdad en los distintos sectores de la economía, abordar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, reducir la brecha de género en las responsabilidades asistenciales y alcanzar el equilibrio entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y la actividad política.

4 Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI

Las personas LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) han sido históricamente objeto de discriminación, estigmatización y violencia en múltiples ámbitos de la vida social, desde el acceso al empleo o la educación hasta la visibilidad en el espacio público y el reconocimiento de sus derechos familiares. En las últimas décadas, tanto en el ámbito internacional como en el europeo y el español, se ha consolidado un enfoque de derechos humanos que persigue garantizar la igualdad de trato y erradicar cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.

Este cambio de paradigma se ha traducido en la aprobación de normas específicas de protección y en la incorporación explícita de la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos de discriminación prohibidos en las leyes generales de igualdad y no discriminación. El resultado es un marco jurídico cada vez más amplio que articula obligaciones para los poderes públicos, establece prohibiciones y sanciones frente a comportamientos discriminatorios, y promueve políticas activas para la inclusión social de las personas LGTBI.

4.1.1 Marco europeo

En el plano europeo, la protección frente a la discriminación de las personas LGTBI se asienta en la **Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea**, dentro del título III de Igualdad, cuyo artículo 21 prohíbe expresamente toda discriminación. Esta carta, obliga a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a garantizar que las políticas y normas europeas respeten el principio de igualdad para las personas LGTBI.

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

TÍTULO III – IGUALDAD

Artículo 21. No discriminación.

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

Además, la Comisión Europea ha desarrollado una política específica bajo el paraguas de la “**Unión de la Igualdad**”. En 2020 se adoptó la primera Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ 2020-2025, que fija objetivos en cuatro ejes: lucha contra la discriminación, garantía de la seguridad, construcción de sociedades inclusivas y liderazgo global de la UE en la defensa de los derechos LGTBIQ. En 2025 la Comisión ha propuesto una nueva **Estrategia LGTBIQ+ 2026-2030** que actualiza y prolonga estas líneas de acción, insistiendo en que todas las personas en la Unión deben poder vivir libres de discriminación y violencia, con plena igualdad de oportunidades. En esta

denominación, LGTBIQ+, la letra Q hace referencia al término *queer*, que engloba a aquellas personas cuyas identidades o expresiones de género y orientaciones sexuales no se ajustan a las categorías tradicionales. Por su parte, el símbolo + busca incluir otras identidades y orientaciones no representadas en las siglas originales, como la pansexualidad, la asexualidad, el género fluido o las personas no binarias.

4.1.2 Marco nacional

En el ordenamiento español, el punto de partida es la **Constitución** de 1978, que proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (**artículo 10.1**) y reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (**artículo 14**). El **artículo 9.2** impone además a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de remover los obstáculos que la dificulten, lo que sirve de fundamento a las políticas específicas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

Sobre esta base constitucional se ha ido construyendo una base normativa cada vez más completa. En primer lugar, la **Ley 13/2005** modificó el **Código Civil** para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparando sus derechos en materia matrimonial y de filiación al resto de parejas. Esta reforma supuso el reconocimiento jurídico pleno de las parejas del mismo sexo en España y fue uno de los hitos iniciales en la configuración de un marco de igualdad para las personas LGTBI.

A continuación, se presenta la legislación más relevante.

LEY 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

Se presenta como la primera gran ley general de derecho antidiscriminatorio en España. Su objetivo es doble: por un lado, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación; por otro, ofrecer protección efectiva a las víctimas mediante medidas reparadoras y sancionadoras. La ley reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato con independencia de su nacionalidad o situación administrativa, e incluye de forma expresa entre los motivos de discriminación prohibidos la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, junto a otras causas como la edad, la discapacidad o el estado de salud.

La Ley 15/2022 establece obligaciones tanto para los poderes públicos como para personas físicas y jurídicas privadas, y se aplica a ámbitos muy amplios: empleo, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, acceso a bienes y servicios, medios de comunicación o nuevas tecnologías, entre otros. Asimismo, prevé mecanismos de tutela como la inversión de la carga de la prueba en procedimientos por discriminación, la posibilidad de acciones colectivas y la creación de órganos especializados para promover la igualdad de trato y atender a las víctimas.

LEY 4/2023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI

Esta ley configura un marco específico para este colectivo. Su finalidad es garantizar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad, erradicando las situaciones de discriminación y asegurando el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

La Ley 4/2023 despatologiza la condición trans y reconoce el derecho a la autodeterminación de género, permitiendo la rectificación registral de la mención relativa al sexo y del nombre en los documentos oficiales mediante la voluntad libremente expresada, sin necesidad de informes médicos ni tratamientos previos para las personas mayores de 16 años. Para menores de 16 años se prevén procedimientos específicos que combinan la intervención de progenitores o representantes legales y, en ciertos casos, la autorización judicial, con el objetivo de garantizar su protección y respeto a su identidad.

Además, la Ley 4/2023 prohíbe expresamente las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género, tipificando como infracciones sancionables tanto su realización como su promoción. La norma abarca un amplio catálogo de conductas discriminatorias contra las personas LGTBI en ámbitos como la educación, el empleo, la sanidad, la publicidad o el acceso a bienes y servicios, previendo sanciones administrativas y medidas de reparación.

5 Discapacidad y dependencia

En las sociedades contemporáneas, la discapacidad y la dependencia se consideran elementos centrales del análisis social y de las políticas de bienestar, por su impacto en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social. La perspectiva de derechos humanos ha sustituido a los antiguos enfoques asistenciales o meramente médicos, poniendo el acento en la eliminación de barreras y en la provisión de apoyos para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Discapacidad: situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier otro tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

El envejecimiento de la población provoca una mayor demanda de servicios de atención a la dependencia. Las principales medidas desarrolladas al respecto son:

- Regulación constitucional: artículos 49 y 50 de la Constitución.
- Legislación española sobre dependencia y discapacidad.

5.1.1 Marco internacional y europeo

El gran punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a escala global es la **Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**, aprobada por la **Asamblea General de Naciones Unidas** el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde 2008. Esta convención, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, establece como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

En el ámbito de la Unión Europea, la Convención se aplica tanto a los Estados miembros como a la propia UE, que es parte del tratado. Para avanzar en su implementación, la Comisión Europea ha aprobado la **Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030**, cuyo objetivo es garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Esta estrategia, integrada en la iniciativa “Unión de la Igualdad”, se estructura en torno a ejes como la vida independiente y la inclusión en la comunidad, la accesibilidad universal, la igualdad en el empleo y la protección social, o la participación política y la desinstitucionalización.

5.1.2 Discapacidad en el ordenamiento jurídico español

En España, la protección de las personas con discapacidad se fundamenta constitucionalmente en varios preceptos. El **artículo 10.1 de la Constitución** proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, y el **artículo 14**

prohíbe toda discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. El **artículo 9.2** impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de remover los obstáculos que la dificulten, mientras que el **artículo 49 CE**, tras su reforma en 2024, reconoce explícitamente a las personas con discapacidad como titulares de derechos, obligando a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social en entornos accesibles.

Además, el desarrollo legislativo básico se articula a través de varias normas que se enumeran a continuación.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL

Artículo 1. Objeto de esta Ley:

Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Esta norma unifica y actualiza la tradicional Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) y la ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Su objeto es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, mediante la promoción de la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y la erradicación de toda forma de discriminación.

La Ley General de discapacidad incorpora la definición de persona con discapacidad alineada con la Convención de la ONU y establece que tendrán tal consideración quienes presenten deficiencias previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, limiten su participación, así como quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Regula derechos específicos en ámbitos como la educación inclusiva, la sanidad, el empleo, la vivienda, la participación política, la cultura, el deporte o la justicia, e introduce obligaciones de accesibilidad y ajustes razonables para administraciones y entidades privadas, así como un régimen de infracciones y sanciones para garantizar su cumplimiento.

LEY ORGÁNICA 2/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En diciembre de 2018, las Cortes Generales aprobaron por unanimidad la modificación de la **Ley Orgánica 5/1985**, del Régimen Electoral General, garantizando el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.

REAL DECRETO 1112/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DEL SECTOR PÚBLICO

Regula la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público en España. Transpone la Directiva Europea 2016/2102, obligando a las administraciones a garantizar que sus contenidos digitales sean **accesibles** para personas con discapacidad y mayores, siguiendo estándares WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*).

ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2022-2030

Para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El 3 de mayo de 2022 fue aprobada la [Estrategia Española sobre discapacidad 2022-2030](#), que orienta las políticas públicas hacia un modelo de **igualdad** de oportunidades, **accesibilidad**, **inclusión** y **participación plena**. Estas estrategias, coordinadas a través del Consejo Nacional de la Discapacidad, buscan consolidar la participación del movimiento asociativo y asegurar la transversalidad de la perspectiva de discapacidad en el conjunto de las políticas sectoriales.

5.1.3 Dependencia

LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Esta ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho a la promoción de la autonomía personal y a la atención a la dependencia, mediante la creación del **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** (SAAD), concebido como una red pública, coordinada y descentralizada en la que participan todas las Administraciones públicas.

El SAAD se configura como un **sistema de protección social** que establece un catálogo de servicios y prestaciones económicas orientadas a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas en situación de dependencia. Entre los servicios destacan los de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio (atención de necesidades del hogar y cuidados personales), los centros de día y de noche y la atención residencial. Las prestaciones económicas, por su parte, pueden vincularse a un servicio, compensar cuidados en el entorno familiar prestados por cuidadores no profesionales o financiar la asistencia personal, siempre bajo los principios de corresponsabilidad en la financiación y adecuación a la capacidad económica de la persona beneficiaria.

La ley define tres grados de dependencia —**moderada, severa y gran dependencia**— en función de la intensidad de apoyos requeridos para realizar las actividades básicas de la vida diaria, lo que permite modular la respuesta de los servicios sociales y la intensidad de la protección. La AGE garantiza un nivel mínimo de protección común en todo el territorio, mientras que las comunidades autónomas desarrollan sus propios catálogos y niveles complementarios, integrando los recursos del SAAD en sus redes de servicios sociales.

El **envejecimiento de la población** y el **aumento de la esperanza de vida** están incrementando de forma sostenida el número de personas en situación de dependencia, lo que plantea desafíos importantes de financiación, coordinación y calidad de los servicios. En respuesta, se han impulsado reformas y planes de choque para reducir listas de espera, reforzar la atención domiciliaria y profesionalizar los cuidados de larga duración, en línea con las recomendaciones europeas sobre cuidados de larga duración y vida independiente.

6 Políticas contra la violencia de género

La violencia de género constituye una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas, al atentar directamente contra derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral, la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres. En el caso español, durante décadas se trató de un fenómeno invisibilizado o considerado un problema estrictamente privado, pese al elevado número de mujeres asesinadas y a las múltiples formas de maltrato físico, psicológico, sexual, económico y simbólico ejercidas en el ámbito de la pareja o expareja.

A partir de los años noventa, la presión del movimiento feminista, la creciente sensibilización social y las recomendaciones de organismos internacionales llevaron a reconocer la violencia de género como una manifestación extrema de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Desde entonces, España ha desarrollado un marco normativo y de políticas públicas que aborda la violencia de género de forma integral, combinando actuaciones de prevención, protección y reparación a las víctimas, persecución penal de los agresores y medidas educativas y de cambio cultural.

Hoy en día, aunque hemos avanzado con respecto al pasado, nos queda un largo camino por recorrer. El COVID-19 agravó la situación de las mujeres que sufrían este tipo de violencia debido a las duras restricciones de movilidad. El número de llamadas al servicio 016 de petición de ayuda aumentó un 58% durante los meses de confinamiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para tratar de mitigar esta situación, se pusieron en marcha una serie de medidas de ayuda y asistencia a las víctimas. Programas como “España te protege III” o la acogida de víctimas de violencia de género que huyen de sus agresores, así como teléfonos de asistencia y acompañamiento las 24 horas del día son algunas de las medidas activadas para tratar de mejorar esta situación.

En 2025, 48 mujeres fueron **víctimas mortales por violencia de género** en España. Según un [informe de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género](#), desde 2003, ya se han superado las 1300 muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Este hecho refleja aún más la necesidad de políticas contra la violencia de género.

6.1.1 Legislación

La base constitucional de las políticas contra la violencia de género se encuentra en varios preceptos de la **Constitución Española**. El **artículo 1.1** proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, mientras que el **artículo 10.1** reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. El **artículo 14** garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe toda discriminación por razón de sexo, y el **artículo 9.2** impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que la impidan. Además, el **artículo 23** habla sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y el **artículo 32** articula el contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

A continuación, se presenta la legislación más relevante en esta materia.

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta Ley supone un antes y un después en el tratamiento jurídico de la violencia de género en España. La ley **define la violencia de género** como aquella violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las

mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas análogas, aun sin convivencia.

Según la ley, esta violencia comprende cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, siempre que se produzcan en el marco de las relaciones señaladas. La norma adopta así una perspectiva estructural, que vincula la violencia de género con la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, y legitima **medidas específicas de protección** para corregir dicha desigualdad, de acuerdo con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución.

Posteriormente, se han aprobado normas de desarrollo y adaptación de la Ley Orgánica 1/2004. La **Ley Orgánica 7/2015**, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y busca agilizar la instrucción de las causas complejas. El **Real Decreto-ley 9/2018**, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, modifica, entre otras cuestiones, el sistema de acreditación de la condición de víctima, permitiendo que pueda ser reconocida no solo mediante sentencia o denuncia, sino también a través de informes de servicios sociales, sanitarios u otros recursos especializados.

LEY 1/2021, DE 24 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

A raíz de la pandemia de COVID-19, la Ley 1/2021, de 24 de marzo, adopta medidas urgentes para garantizar el mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia y protección a las víctimas en situaciones excepcionales como los estados de alarma. Esta ley asegura la consideración de los **servicios de atención a la violencia de género como esenciales**, regula mecanismos alternativos de contacto y asistencia (teléfonos, medios telemáticos) y establece criterios para la gestión de los fondos destinados al **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**.

LEY ORGÁNICA 10/2022, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL *Ley “Solo sí es sí”*

Esta Ley aborda específicamente las **violencias sexuales**, que vulneran también derechos fundamentales a la libertad, la integridad y la dignidad. Aunque su ámbito es más amplio que la violencia de género en sentido estricto, se inserta en el mismo marco de protección frente a la violencia machista, extendiendo medidas preventivas, de atención y reparación a las víctimas de violencia sexual, incluidas aquellas ejercidas mediante medios digitales.

La exposición de motivos de la Ley define violencias sexuales como los **actos de naturaleza sexual no consentidos** o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en el Título VIII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, orientados específicamente a proteger a personas menores de edad.

Las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona y, en el caso del feminicidio sexual, también el derecho a la vida. Esta Ley Orgánica pretende dar cumplimiento a las obligaciones globales en materia de **protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños frente a las violencias sexuales**, integrándose también en la política exterior española; y, siguiendo el mandato del artículo 9.2 de la Constitución, remover los obstáculos para la prevención de estas violencias, así como para garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione atención, protección, justicia y reparación a las víctimas.

LEY ORGÁNICA 1/2023, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Esta Ley Orgánica supone una reforma de la Ley Orgánica 2/2010. Esta reforma permite que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. Además, establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad.

6.1.2 Pacto de estado y planes nacionales

Junto al marco legislativo, España ha articulado instrumentos de planificación estratégica para reforzar y coordinar las políticas contra la violencia de género. El hito más relevante es el **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**, aprobado en 2017 por amplia mayoría parlamentaria, tras los trabajos de una subcomisión del Congreso y una ponencia del Senado. El Pacto de Estado recoge un amplio conjunto de medidas (más de doscientas) dirigidas a mejorar la prevención, la detección precoz, la atención, la protección y la reparación de las víctimas, reforzando la coordinación institucional y garantizando una financiación estable.

El desarrollo del Pacto de Estado se ha concretado en sucesivos acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad y en normas como el **Real Decreto-ley 9/2018** y la **Ley 1/2021**, que regulan la distribución y el uso de los fondos destinados a su ejecución. Estas medidas abarcan, entre otros aspectos, la formación especializada de profesionales en justicia, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales; la mejora de los sistemas de información estadística; el refuerzo de recursos de acogida y asistencia integral; y actuaciones específicas hacia **colectivos especialmente vulnerables**, como mujeres rurales, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes o mujeres mayores.

En paralelo, se han ido aprobando planes y estrategias estatales que integran la lucha contra la violencia de género en el marco más amplio de las políticas de igualdad. El **Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025** incluye como uno de sus ejes “**Vidas libres de violencia machista**”, con actuaciones orientadas a prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y mejorar los mecanismos de protección y reparación. Asimismo, la **Agenda 2030** y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5, refuerzan el compromiso de España de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.

